

第十七章 危害国家安全罪

第一节 危害国家安全罪概述

【考点 1：危害国家安全罪的概念与构成特征】

- (1) 危害国家安全罪是指故意危害中华人民共和国国家安全的行为；
- (2) 侵犯客体是国家安全，即国家政权、主权、统一和领土完整、人民福祉、经济社会可持续发展和国家其他重大利益相对处于没有危险和不受内外威胁的状态，以及保障持续安全状态的能力；
- (3) 客观方面表现为危害中华人民共和国国家安全的行为，包括背叛国家、分裂国家、煽动分裂国家、武装叛乱暴乱、颠覆国家政权、煽动颠覆国家政权、资助危害国家安全犯罪活动、投敌叛变、叛逃、间谍、为境外窃取刺探收买非法提供国家秘密情报、资敌等；
- (4) 主体多数为一般主体，少数犯罪对主体有特定要求，如背叛国家罪、投敌叛变罪、叛逃罪的主体只能是中国公民，叛逃罪主体还必须是国家机关工作人员或掌握国家秘密的国家工作人员；
- (5) 主观方面表现为故意，多数犯罪为直接故意。
- 〈引述〉习近平指出：“当前我国国家安全内涵和外延比历史上任何时候都要丰富，时空领域比历史上任何时候都要宽广，内外因素比历史上任何时候都要复杂。”
- 〈时序〉2014 年 4 月，习近平在主持召开中央国家安全委员会第一次会议时首次提出了总体国家安全观；
- 〈拓展〉总体国家安全观的重点领域包括政治安全、国土安全、军事安全、经济安全、文化安全、社会安全、科技安全、网络安全、生态安全、资源安全、核安全、海外利益安全、生物安全、太空安全、极地安全和深海安全。

【考点 2：危害国家安全罪的种类】

- (1) 本类犯罪规定于《刑法》第 102 条至第 113 条，共 12 个条文；
- (2) 危害国家、颠覆政权的犯罪：背叛国家罪、分裂国家罪、煽动分裂国家罪、武装叛乱暴乱罪、颠覆国家政权罪、煽动颠覆国家政权罪和资助危害国家安全犯罪活动罪；
- (3) 叛变、叛逃的犯罪：投敌叛变罪和叛逃罪；
- (4) 间谍、资敌的犯罪：间谍罪、为境外窃取刺探收买非法提供国家秘密情报罪和资敌罪。

第二节 背叛国家罪

【考点 1：背叛国家罪的概念与构成特征】

(1) 背叛国家罪是指勾结外国或者与境外机构、组织、个人相勾结，危害中华人民共和国的国家主权、领土完整和安全的行为；

(2) 客体是国家主权、领土完整和安全，包括对内最高权、对外独立自主权和防止侵犯的自卫权；

(3) 客观方面表现为勾结外国或境外机构、组织、个人相勾结，且具有危害国家主权、领土完整和安全的性质；

(4) 主体为一般主体，已满 16 周岁、具有刑事责任能力的中国公民，外国人、无国籍人不能单独构成本罪；

(5) 主观方面为故意，并具有危害中华人民共和国主权、领土完整和安全的目的；

〈注意〉外国包括具有独立主权地位的国家、尚未独立的殖民地及其他政治实体、某些国际组织和地区性国家间组织；

〈注意〉境外机构、组织包括香港、澳门特别行政区和台湾地区等地区的机构、组织，及其在境内设立的分支机构；

〈注意〉危害行为不要求已经着手实施具体危害行为，只要勾结行为足以危害国家安全即构成既遂；

【考点 2：背叛国家罪的认定】

(1) 犯罪停止形态：着手实施勾结行为足以危害国家安全即构成既遂，不管是否造成实际损害后果；

(2) 自动采取有效措施阻止危害结果的，仍成立犯罪既遂而非犯罪中止；

(3) 罪数问题：实施本罪过程中又实施其他危害国家安全犯罪的，一般以本罪定罪处罚；

〈示例〉勾结外国危害国家安全过程中，为境外窃取国家秘密的，属想象竞合犯，因本罪处罚更重，以本罪论处；

【考点 3：背叛国家罪的处罚】

(1) 根据刑法第 102 条规定，处无期徒刑或者 10 年以上有期徒刑；

(2) 根据刑法第 113 条规定, 对国家和人民危害特别严重、情节特别恶劣的, 可以判处死刑;

(3) 可以并处没收财产;

(4) 根据刑法第 56 条规定, 应当附加剥夺政治权利;

〈注意〉对国家和人民危害特别严重、情节特别恶劣的认定, 应根据犯罪后果、犯罪动机、犯罪手段、社会影响等因素综合判断;

第三节 分裂国家罪

【考点 1: 分裂国家罪的概念与构成特征】

(1) 分裂国家罪是指组织、策划、实施分裂国家, 破坏国家统一的行为;

(2) 客体是国家统一, 是各民族人民根本利益和中华民族伟大复兴的根本保证;

(3) 客观方面表现为组织、策划、实施分裂国家、破坏国家统一三种行为之一;

(4) 主体为一般主体, 已满 16 周岁具有刑事责任能力的自然人;

(5) 主观方面为故意, 明知会发生分裂国家结果仍希望或放任;

(6) 本罪为行为犯, 不以实际发生危害结果为既遂要件;

〈示例〉将我国领土一部分分离出去, 割据一方, 另立政府对抗中央; 组织"民族大迁徙"企图投奔境外;

〈注意〉"组织"包括网罗成员、筹集物资、和平或强迫手段聚集人员、组建临时或固定犯罪组织;

〈对比〉首要分子起组织策划指挥作用; 积极参加者态度积极行为主动; 其他参加者为除上述外的参与者;

【考点 2: 分裂国家罪的认定界限】

(1) 本罪与非罪界限: 主观有分裂意图且客观实施组织、策划、实施行为即构成既遂;

(2) 仅有思想倾向但无实际行动不构成犯罪;

(3) 本罪与背叛国家罪区别: 客体范围、客观行为、主体范围、主观内容均不同;

〈对比〉分裂国家罪客体是国家统一, 背叛国家罪客体是国家主权、领土完整和安全;

〈对比〉分裂国家罪主体包括外国人无国籍人，背叛国家罪主体仅限中国公民；

【考点 3：分裂国家罪的处罚】

- (1) 首要分子或罪行重大的：处无期徒刑或 10 年以上有期徒刑；
- (2) 积极参加的：处 3 年以上 10 年以下有期徒刑；
- (3) 其他参加的：处 3 年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利；
- (4) 与境外机构组织个人勾结的从重处罚；
- (5) 危害特别严重情节特别恶劣的可判处死刑；
- (6) 可以并处没收财产，应当附加剥夺政治权利；

〈注意〉其他参加者可单处剥夺政治权利；未被单处者应附加剥夺政治权利；

第四节 武装叛乱、暴乱罪

【考点 1：武装叛乱、暴乱罪的概念与构成特征】

- (1) 概念：组织、策划、实施武装叛乱或者武装暴乱的行为；
- (2) 客体：人民民主专政的政权和社会主义制度；
- (3) 客观方面：组织、策划、实施武装叛乱或武装暴乱行为，"武装"指持有枪支、弹药、刀具等杀伤性武器；
- (4) 主体：一般主体，已满 16 周岁具有刑事责任能力的自然人；
- (5) 主观方面：故意，明知会危害国家安全仍希望或放任结果发生；

〈对比〉武装叛乱具有投靠境外组织性质，武装暴乱是境内与国家政府对抗；

〈易错点〉是否实际使用武器不影响行为性质；

〈注意〉策动、胁迫、勾引、收买特定人员进行武装叛乱暴乱的从重处罚；

【考点 2：武装叛乱、暴乱罪的认定标准】

- (1) 本罪与非罪界限：属行为犯，实施行为即构成既遂；必须主观具有推翻政权目的；必须通过"武装"形式进行；

(2) 罪数问题：武装叛乱暴乱过程中的故意杀人、抢劫等行为被涵盖，以本罪定罪；叛乱暴乱之外的其他危害国家安全行为数罪并罚；

〈易错点〉仅因对政策不理解而聚众闹事，无破坏政权目的不构成本罪；

〈注意〉单纯过激行为不构成本罪，必须具备武装要素；

【考点 3：武装叛乱、暴乱罪的处罚】

(1) 首要分子或罪行重大：无期徒刑或 10 年以上有期徒刑；

(2) 积极参加：3 年以上 10 年以下有期徒刑；

(3) 其他参加：3 年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利；

(4) 特殊情形：策动特定人员的从重处罚；与境外勾结的从重处罚；危害特别严重的可判死刑；

〈注意〉犯本罪的应当附加剥夺政治权利，其他参加者可单处剥夺政治权利；

〈提示〉可以并处没收财产；

第五节 叛逃罪

【考点 1：叛逃罪的概念与构成特征】

(1) 叛逃罪是指国家机关工作人员在履行公务期间，擅离岗位，叛逃境外或在境外叛逃或者掌握国家秘密的国家工作人员叛逃境外或在境外叛逃的行为；

(2) 客体为中华人民共和国的国家安全；

(3) 客观方面有两种表现形式：国家机关工作人员履行公务期间擅离岗位叛逃；掌握国家秘密的国家工作人员叛逃；

(4) 主体为特殊主体，即国家机关工作人员和掌握国家秘密的国家工作人员；

(5) 主观方面为故意，动机不影响犯罪成立；

〈注意〉履行公务期间是指代表国家履行职务期间或执行某项工作任务期间；

〈注意〉擅离岗位包括未经批准擅自离开工作岗位和经批准后超时未归岗且无正当理由；

〈对比〉叛逃境外是通过非法途径出境投奔境外组织；在境外叛逃是合法出境后在境外投奔境外组织；

【考点 2：叛逃罪与相关犯罪的区别】

(1) 与背叛国家罪区别：主体范围不同，本罪限于国家机关工作人员和掌握国家秘密的国家工作人员；客观行为不同，本罪为叛逃行为，背叛国家罪为勾结行为；时间要求不同；

(2) 与投敌叛变罪区别：主体范围、客观行为、发生时间、行为对象均不同，本罪不以投奔敌方为必要；

(3) 与军人叛逃罪区别：主体不同，本罪主体为国家机关工作人员，军人叛逃罪主体为军人；客体方面，本罪还包括掌握国家秘密的国家工作人员非履行公务期间叛逃；

〈易错点〉掌握国家秘密的军人在非履行公务期间叛逃应以叛逃罪论处，因军人也属于国家工作人员；

〈注意〉本罪属于行为犯，只要实施叛逃行为即构成犯罪；

〈注意〉没有掌握国家秘密的国家机关工作人员不是在履行公务期间叛逃的，不构成本罪；

【考点 3：叛逃罪的处罚与罪数问题】

(1) 基本刑罚：5 年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利；情节严重的，5 年以上 10 年以下有期徒刑；

(2) 从重处罚：掌握国家秘密的国家工作人员犯本罪的，从重处罚；

(3) 附加刑：应当附加剥夺政治权利，可以单处剥夺政治权利；

(4) 罪数处理：与偷越国边境罪属牵连关系，从一重罪论处；与叛逃前的贪污、受贿罪数罪并罚；与叛逃后实施的其他危害国家安全犯罪数罪并罚；

〈示例〉叛逃后为境外窃取国家秘密的，应与为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪数罪并罚；

〈注意〉叛逃前实施的贪污、受贿等犯罪与叛逃罪之间无牵连关系，不属于牵连犯；

第六节 间谍罪

【考点 1：间谍罪的概念与构成特征】

(1) 间谍罪是指参加间谍组织或者接受间谍组织及其代理人的任务，或者为敌人指示轰击目标，危害国家安全的行为；

(2) 客体：侵犯中华人民共和国的国家安全；

(3) 客观方面：三种行为方式-----参加间谍组织、接受间谍组织及其代理人的任务、为敌人指示轰击目标；

(4) 主体：一般主体，已满 16 周岁、具有刑事责任能力的自然人；

(5) 主观方面：故意，即明知而为之；

〈注意〉间谍组织主要是外国政府或境外敌对势力建立的组织，目的是收集情报或国家秘密；

〈注意〉轰击包括各类武器爆炸、炮击、导弹袭击、轰炸等方式；

〈注意〉敌人主要指战时或紧急状态时与我方交战的敌方，也包括平时采用轰击方式袭击我方目标的敌方；

【考点 2：间谍罪的认定标准】

(1) 本罪不以事实上发生危害结果作为成立要件，实施行为即构成既遂；

(2) 不知情况下参加或接受任务，知道实情后退出或拒绝执行的，不构成本罪；

(3) 实施间谍行为后又实施其他危害国家安全犯罪的，以本罪论处；

(4) 实施间谍行为过程中又实施超出任务范围的其他犯罪的，数罪并罚；

【考点 3：间谍罪的处罚规定】

(1) 基本刑罚：10 年以上有期徒刑或者无期徒刑；情节较轻的，3 年以上 10 年以下有期徒刑；

(2) 严重情形：对国家和人民危害特别严重、情节特别恶劣的，可以判处死刑；

(3) 附加刑：可以并处没收财产，应当附加剥夺政治权利；

(4) 从宽处理：有自首或立功表现的，可以从轻、减轻或免除处罚；有重大立功表现的，给予奖励；

(5) 特殊情形：在境外受胁迫或受诱骗参加敌对组织、间谍组织，及时如实说明情况并有悔改表现的，可以不予追究；

〈时序〉依据《刑法》第 110 条、第 113 条、第 56 条和《反间谍法》第 27 条第 2 款、第 28 条规定；

第七节 为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪

【考点 1：为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪的构成要件】

(1) 客体：中华人民共和国的国家安全；

(2) 客观方面：为境外机构、组织、人员窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密或情报的行为；

(3) 主体：一般主体，已满 16 周岁具有刑事责任能力的自然人；

(4) 主观方面：故意，明知是国家秘密或情报且明知对方是境外机构、组织、人员；

〈注意〉境外机构指境外官方机构及其在华代表机构；境外组织指境外政党、企事业单位、社团组织等；境外人员指境外外国人、无国籍人及不隶属任何机构的中国公民；

〈对比〉窃取：偷拍、偷录、盗窃等秘密手段；刺探：通过各种渠道探知；收买：提供财物获取；非法提供：持有人、知悉人非法出售、交付、告知；

〈拓展〉国家秘密包括国家事务重大决策、国防建设、外交外事、国民经济、科学技术、维护国家安全、其他秘密事项等七类；情报指关系国家安全利益、尚未公开或不应公开的事项；

【考点 2：本罪与相关罪名的区别】

(1) 与为境外窃取军事秘密罪：犯罪对象不同（本罪含国家秘密和情报，军事秘密罪仅限军事秘密）；主体不同（本罪一般主体，军事秘密罪限军人）；

(2) 与非法获取国家秘密罪：犯罪对象不同（本罪含情报）；犯罪目的不同（本罪为境外目的，非法获取罪无特定目的要求）；

(3) 与故意泄露国家秘密罪：犯罪对象不同（本罪含情报）；犯罪目的不同（本罪向境外泄露，故意泄露罪无特定目的要求）；

〈注意〉本罪是选择罪名，实施窃取、刺探、收买、非法提供任一行为即构成，多种行为不数罪并罚；

〈易错点〉行为人不明知是国家秘密或情报，或不明知对方是境外机构、组织、人员的，不构成本罪；

〈引述〉2001 年最高法解释：知道或应当知道没有标明密级的事项关系国家安全和利益而为境外提供的，以本罪定罪；通过互联网向境外发送的，依本罪处罚；

【考点 3：量刑标准】

(1) 基本刑：5 年以上 10 年以下有期徒刑；

(2) 情节特别严重：10 年以上有期徒刑或无期徒刑；

(3) 情节较轻：5 年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利；

(4) 特别规定：危害特别严重、情节特别恶劣可判处死刑；可以并处没收财产；应当附加剥夺政治权利；

〈注意〉与间谍罪竞合时，以间谍罪论处，不数罪并罚；

〈提示〉情节较轻的可单处剥夺政治权利，其他情况应附加剥夺政治权利；

